

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2037/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวิชัยหรือเข็มหรือบัง สาหร่าย

จำเลย

นายวิชัยหรือเข็มหรือบัง สาหร่าย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288,83 และ 288,80,83 ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,83 ประกอบมาตรา 90 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกจำเลยตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 64)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้
โจทก์ทราบ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้
โจทก์ทราบ

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>